

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1367 -
1370/2533

นายบุญธรรม แก้วอำพล กับพวก โจทก์
บริษัทเอ.เอ็ม.ไทย จำกัด กับพวก จำเลย
บริษัทเอ.เอ็ม.ไทย จำกัด จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 111)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลรายเดียวกันศาลแรงงานกลางสั่งรวม
การพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันและให้เรียกโจทก์ทั้งสี่สำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9
ตามลำดับ

โจทก์ทั้งเก้าฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองหรือที่ 1หรือที่ 2 รับโจทก์
ทั้งเก้ากลับเข้าทำงาน หากไม่รับกลับเข้าทำงานขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่า
ชดเชย ค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งเก้าพร้อมทั้งดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าเสียหายจำนวน25,400 บาท ค่า
ชดเชยจำนวน 30,480 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 5,080
บาทแก่โจทก์ที่ 7 จ่ายค่าเสียหายจำนวน13,320 บาท ค่าชดเชยจำนวน 19,980 บาท
และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2,886 บาทแก่โจทก์ที่ 8 และจ่ายค่า

ชดเชยจำนวน 29,340 บาท แก่โจทก์ที่ 9 และให้จำเลยที่ 1 ให้ดอกเบี้ยของเงิน
จำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องคือสำหรับโจทก์ที่ 7 วันที่
13 ตุลาคม 2532 โจทก์ที่ 8 วันที่ 18 ตุลาคม 2532 และโจทก์ที่ 9 วันที่ 27 ตุลาคม
2532 จนกว่าจะชำระเสร็จค่าขออื่นของโจทก์ทั้งเก้าให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 102, 103)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟูง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ